

대리점분야 표준 공정거래 및 상생협력 협약서

(0000. 00. 00)

(주)○○○(이하 "□□□"이라 한다)은 대리점 ○○○(이하 "대리점"이라 한다)과의 거래를 함에 있어 상호간의 신뢰를 바탕으로 다음과 같이 "공정거래 및 상생협력 협약"(이하 "협약"이라 한다)을 체결한다.

제1조 (목적) 이 협약은 □□□와 대리점간의 공정거래 관련 법령의 준수와 상생협력을 통한 상호 경쟁력 제고를 목적으로 한다.

제2조 (법률 준수) □□□와 대리점은 공정한 대리점거래질서와 상생협력을 위하여 "대리점거래의 공정화에 관한 법률 및 같은 법 시행령"(이하 "대리점거래 법령"이라 한다) 등 대리점거래 관련 법규를 성실히 준수한다.

제3조 (공정한 계약을 위한 사항) □□□은 대리점과의 대리점 계약이 공정하게 체결·이행될 수 있도록 다음의 내용을 성실히 이행한다.

- ① □□□은 판매수수료·판매장려금 등 대리점이 수령하는 금액이 투명하고 공정하게 지급될 수 있도록 대리점이 수령하는 금액의 항목별 산정기준 및 지급절차(금액의 변경이 이루어지는 경우에는 변경사유, 변경기준 및 변경절차를 포함한다), 대리점이 수령하는 금액의 미지급사유 및 해당 여부를 입증할 수 있는 객관적 증거, 대리점의 금액내역 확인 및 관련 이의신청에 관한 절차 등에 대한 기준을 마련하고 이를 준수한다.
- ② □□□은 위약금, 판촉행사 비용, 매장 인테리어 비용 등 대리점이 지급하여야 하는 금액이 투명하고 공정하게 산정될 수 있도록 대리점이 지급하여야 하는 금액의 항목별 지급사유, 산정기준 및 지급 절차(금액의 감경·면제가 이루어지는 경우에는 감경·면제사유, 감경·면제기준 및 해당 절차를 포함한다), 대리점의 금액내역 확인 및 관련 이의신청에 관한 절차 등에 대한 기준을 마련하고 이를 준수한다.
- ③ □□□은 공정한 절차에 따라 계약이 해지될 수 있도록 계약해지 사유 및 해지 사유를 명확히 규정하고, 계약해지 사유 해당 여부를 입증할 수 있는 객관적 증거, 계약해지와 관련한 대리점의 이의신청 절차 등에 대한 기준을 마련하며 이를 준수한다.
- ④ □□□은 대리점계약이 공정하게 체결될 수 있도록 공정거래위원회가 보급하

는 00업종 표준대리점계약서의 내용을 반영하여 계약을 체결한다.

⑤ □□□은 위 ①부터 ④까지의 내용을 대리점이 확인할 수 있도록 다음과 같이 그 내용을 공개한다.

- (예시) 대리점이 수령하는 금액의 결정 및 지급에 대한 기준, 대리점이 지급하여야 하는 금액의 결정 등에 대한 기준, 계약해지에 대한 기준 및 표준 대리점계약서 사용에 관한 내용은 협약체결 즉시 서면으로 제공하며, 대리점이 접근 가능한 내부전산망에 이를 게시한다.

제4조 (범위반 예방 및 법준수 노력을 위한 사항) □□□은 대리점거래법령 위반 예방 및 법준수 노력을 위해 다음의 내용을 성실히 이행한다.

① □□□은 대리점거래 관련 법령의 위반행위가 발생하지 않도록 다음과 같은 범위반 사전예방 체계를 구축한다.

가. (예시) 대리점계약 체결시 □□□은 대리점계약서, 부속약정서 및 그 밖에 계약 관련 서면자료를 즉시 대리점에 교부하고, 해당 서류의 스캔파일을 내부 전산망에 등록하여 대리점이 이를 이용할 수 있도록 한다.

나. (예시) □□□은 대리점이 자신의 주문내역을 내부 전산망을 통해 확인할 수 있도록 한다.

② □□□은 대리점거래가 공정하게 이루어질 수 있도록 사내 공정거래 추진 전담부서를 설치하여 운영한다.

③ □□□은 대리점거래 관련 법령을 위반한 임직원에게 인사상 불이익 조치가 이루어질 수 있도록 관련 인사 조치 기준을 마련하고, 이를 이행한다.

④ □□□은 대리점거래와 관련한 분쟁이 신속·원활히 해결될 수 있도록 내부적으로 분쟁조정절차를 마련하여 운영한다.

제5조 (상생협력 지원 사항) □□□은 대리점과의 상생협력을 위하여 다양한 지원프로그램을 마련하여 다음과 같이 지원·운영한다.

① 자금지원

- (예시) 대리점에게 저리의 자금대출 지원을 위하여 금융기관과 공동으로 00억원의 "00펀드"를 조성하여 운용한다(□□□ 00억원, 금융기관 00억원 부담)

② 대리점의 매출 확대 지원

- (예시) 대리점의 매출이 확대될 수 있도록 000, 000 등을 실시한다.

③ 기타 지원

- (예시) 대리점의 교육기회 확대를 위해 000를 실시한다.

제6조 (대리점의 상생협력을 위한 협력사항) 대리점은 □□□과 대리점 거래를 함에 있어 협력방안 이행 등을 위하여 다음과 같이 노력한다.

① 대리점은 신의성실의 원칙에 입각하여 계약을 성실히 이행한다.

- ② 대리점은 매출향상을 위하여 노력한다.
- ③ 대리점은 □□□의 윤리규정을 준수한다.
- ④ 그 밖에 대리점의 상생협력을 위한 협력사항으로 대리점과 □□□가 정한 사항에 대해 대리점은 이를 성실히 이행한다.

제7조 (협약기간) ① 본 협약의 기간은 협약체결일로부터 1년간으로 한다. 다만, 협약기간 중 거래가 종료되는 경우에는 거래종료일을 협약종료일로 본다.
② 협약기간 만료 시 공정위와 협의를 거쳐 1년 단위로 기간을 연장할 수 있다.

제8조 (법적 성격) 이 협약은 □□□이 제1조의 목적 달성을 위해 협약 당사자인 대리점들에게 공정거래와 상생협력 의지를 선언하는 것으로서 법적 권리나 의무를 발생시키지 아니하며, 어느 일방의 협약위반을 이유로 상대방 회사 또는 임직원에게 대하여 민·형사 또는 행정소송 등 법적 분쟁 절차를 제기할 수 없다.

제9조(협약기준 준수) □□□과 대리점은 이 협약을 이행함에 있어 공정위가 정한 "공급업자·대리점간 공정거래 및 상생협력 협약 절차·지원 등에 관한 기준"을 성실히 준수한다.

제10조(세부이행계획 및 평가자료) ① □□□은 협약체결 후 20일 이내에 협약서 사본, 협약체결 대리점 명단 및 협약내용에 대한 구체적인 이행계획을 공정위에 제출한다.
② □□□은 협약기간 만료 후 30일 이내에 공정위에 협약내용의 이행평가를 위한 협약내용 이행실적 자료를 제출한다.

○ ○ ○ ○ 년 ○ ○ 월 ○ ○ 일

(공급업자)

주식회사 ○ ○ ○

대표이사 ○ ○ ○ (인)

(대리점)

주식회사 △ △ △

대표이사 ○ ○ ○ (인)